

עין משפט‏‏
גד מצוה

מד:

כאן במקדש **כאן** בגבולין. במקדש הלכה למשה מסיני בגבולין פליגי דר' יוחנן אמר יסוד נציאים ור' יהושע בן לוי אמר מנהג נציאים ופי' בקונט' דנפקא מינה דאי תקנה היא צעיא ברכה ואי מנהגא לא צעיא דליכא למימר וזונו דמנהג צעלמא שהנהיגו העם ואפי' ככלל לא תסור ליתיה וכן אמרי' בסמוך חזיט חזיט ולא בריך קסבר מנהג נציאים הוא ויש מתדקקין מתוך כך דלא במזכרין אהלל דר"ח שאינו אלא מנהג צעלמא כדמוכח פ' בתרא דתענית (דף כח: וס) רב איקלע לבבל חזי דקרו הלל ברי"ח סבר לאפסוקיניה שמע דקא מדלגי ואולי אמר ש"מ מנהג אבותיים בדיהם והא דקאמר רבי יוחנן התם י"ח יוס יחיד גומר את ההלל בהן ובגולה כ"א יוס לא משום דליהוי אחרני תקנה שהיו קורין בדלוגו אלא יחיד גומר היינו כמו יחיד קורא דלורחיה דהש"ס דמשמע הכי כי ההיא דתניא פ"ק דברכות (דף ט: וס) וותיקין ^א היו גומרין אותו עם הן החמה ור"ת אומר דאין ראיה מערבה להלל דערצה אינה אלא טלטול וכיון דלאו תקנתא היא אלא מנהגא לא חשיבא למיקבע בן ברכה אצל קריאת ההלל לא גרע מקורא בתורה ודכוותיה אשכחן דמזכרין אשני ימים טובים של גלויות ואינו אלא מנהג צעלמא כדאימא פ"ק דביצה (דף ד: ב) ומיחו אין מזה ראיה דהא טעמא דאין מזכרין אערצה למ"ד מנהג נציאים משום דלא אפשר לומר וזנו ^א ובי' ימים טובים של גלויות אין בהם וזנו אלא קידוש להזכרת היום בתפלה וזרכת המזון ואי משום דמזכרין אתקיעת שופר ביי"ט שני של ר"ה הנהו תקנתא נינהו וממרי מז' ימים טובים של גלויות לענין ביצה קדושה אחת נינהו כדמוכח בפ"ק דביצה (דף ד: ב) וההרו בנהגה אבותיים בדיכס עוד מתקדק ר"ת ממסכת ברכות פרק היה קורא (דף יד.) דמיימי ראיה דאין מפסיקין צהלל מרז בר שצא דאיקלע לצי דרבינא בימים שאין היחיד גומר בהן את ההלל ולא איפסקי ומשני שאני רב בר שצא דלא חשיב עליה דרבינא ואם אין מזכרין עליו מה הפסקה שייך בו ועוד ראיה ממהיא עובדא דתענית (דף כח: וס) מעובדא דרב דאמר סבר לאפסוקיניה דמשמע דמזכרי דאי לא מזכרי היה לו לידע שהוא מנהג אבותיים וסתמא

לא בנאמנע הלל איקלע מדקאמר רב איקלע לבבל ולא קאמר איקלע לצי כנישתא וכי תימא אכתי מכיון דמזכרי לקרות היה לו לידע דמדלגי ואמאי סבר לאפסוקיניה הא לאו מילתא היא שאפילו כשגומרים את ההלל יכול לצרך לקרות את ההלל כמו שמזכרין לקרות מגילה ומה שטועגין עכשיו לצרך ההלל לגמור כשגומרין ומזכרין לקרות כשמדלגין לסימן צעלמא נוהגין בן וצין בזה וצין בזה יכולין לצרך לקרות ולגמור וא"ת הא דנקט י"ח יוס שיחיד גומר בהן את ההלל אמאי נקט יחיד דמשמע אצל כצור גומרין אותו אפי' כצור אחר ימות השנה והא עובדא דרב בצצור הוה ופאפ"ה מדלגי ושמא לרבותא נקט יחיד דאפי' יחיד צפני עצמו לישראל שהיו גומרים אותו על כל פרק ופרק על כל צרה וצרה שלא תבא עליהן וכשנגאלין אומרין אותו על גאולתן ולכן נקט יחיד לא יתחיל ואם יתחיל גומר כי ליכא כל ישראל קרי ליה יחיד אפי' כצור אם נגאלו מן הצרה והתחילו היו גומרין אותו ור"ח פי' לא יתחיל בצרכה: [נוע"ע מוס' ערכין יוד. ד"ה י"ח ימים ומוס' ברכות יד. ד"ה ימים ומוס' תענית כח: ד"ה אמרן:] **וְאֵינֶנּה נִשְׁלָת אֵלָא בַּפְּנֵי עֲצֻמָּה**. לא שיאסור לטול הערבה עם הלולל דלא מיירי אלא באגידי צהדי הדדי: **שְׁלֹשָׁה בְּרֵי עֲרִין רָחִין**. שלשה ^א בדין יואלן מקלח אחד: וכי

לולב וערבה פרק רביעי סוכה

במקדש. הלכה למשה מסיני: **בגבולין**. יסוד נציאים: **ערצה לריכה** **שיעור**. לקמן מפרש שיעורה: **אינה ניטלה אלא בפני עצמה**. אין דבר אחר נאגד עמה דמוכח שהיא מלוה: **אצל היכא דאגבהיה**. לשם נטילת לולב והדר אגבהיה לשם ערצה אימא ליפוק בה דליכא הוכחה טובא: **וכמה שיעור**. דלמרן לעיל לריכה שיעור: **שלשה בדי** שיש בכל אחד עלין לחין: **עלה אחד** **ובד אחד** ס"ד. עלה משמע בלא בד ובד בלא עלה ומאי לקיחה צעלה בלא בד הא לא מינכר: **עלה אחד** **בבד אחד**. בד אחד ובו עלה אחד ודיו. וכי אמרינן לעיל (דף לב:) ג' טפחים לגבי לולב הוא דלמריןן שמהא ערצה ארוכה שלשה טפחים אצל ערצה שהיו מקיפין בה צפני עצמה כל דהו סגי והסתא נהגו להציא מורציות ענפים ארוכים ויפסי שמוכרח מלוה צעין יפה: **אייבו**. אצוה דרצ: **חזיט חזיט**. לשון ניענוע: **מנהג נציאים הוא**. בגבולין ולא יסוד נציאים הלכך אינה לריכה ברכה: **קריימא איוס** **לי**. כפרים ויושביהם: **ומקשקשין** **בשציעית** **ואלני ויטאי**. כשכר חפירת הכרמים ואין מפקירין לעניים: **אריך או** **לא אריך**. טוב לעשות בן או לא. אריך לשון דבר הגון וצעורא (ד' יס לו דומה וערות מלכא לא אריך לנא למיחוי: **אי"ל לא אריך**. לפי שאתה פורע פעולתם מפירות שציעי' והתורה אומרה לאכלהו' ולא לכסורה אצל הקשקוש מותר כדלקמן: **אי"ר אלעזר בר דזוק כדו הויסי דאורי**. כבד עצרו מ' שנה שאני דר בארץ הואת: **ולא חמיסי בר אינא**. לא ראיתי בן אדם: **דמהלך באורחא דסקנן דדון**. שמהלך בדרך ישר כאדם זה: **אפקר וימיא לתאוביא**. לעניים: **וסב פריטיא**. ותן פרוטות מיסין לקשקש הכרמים: **ומי שרי**. קשקוש בשציעית: **מלסקל** להשליך אצנים לחוך: **ססומי פילי**. שהשרשים מגולים וצריך לכסותם שלא ייבש האילן ואוקומי אילני הוא שלא ימות ואינו עושה להשביחן אלא לקיימן שרי: **פילי**. צקעים: **וחד אצרווי אילני**. כמו ^א ובצא אותם בחרבותם (יחזקאל כג) לנקוד העפר שעל השרשים ולהזויו שהא רך ומתוחם והאילן משביח כך שמעתי. לישנא אחרנא להצריא את האילן ולהשביחו: **לא יהלך כו'**. אלא ישבות לו צעוד

יוס גדול ויכין לו סעודת שבת: **אלא לציטסי**. שהולך לציטו והם אינם יודעים שיצא היום ואין מכינים ללוצרו והוא כועס עליהם: **אצל לאושפזיזה אמאי דנקט סמין**. אינו סומך על צני הבית ונושא עמו סעודתו ועל מה שצידו נסמך: **אפי' לציטו**. דמה שמואל אם מעט אם רב שלו הוא אשפ"כ לא יהלך וכ"ש לאושפזיזה שלא ימלא כלוס: **כסא דהרסנא**. סעודה מועטת דגיס קטנים מטוגנין בנקמח בשומן שלהן: **על גג האצטנא**. הוה תני תנא קמיה: **וכי**

יוס גדול ויכין לו סעודת שבת: **אלא לציטסי**. שהולך לציטו והם אינם יודעים שיצא היום ואין מכינים ללוצרו והוא כועס עליהם: **אצל לאושפזיזה אמאי דנקט סמין**. אינו סומך על צני הבית ונושא עמו סעודתו ועל מה שצידו נסמך: **אפי' לציטו**. דמה שמואל אם מעט אם רב שלו הוא אשפ"כ לא יהלך וכ"ש לאושפזיזה שלא ימלא כלוס: **כסא דהרסנא**. סעודה מועטת דגיס קטנים מטוגנין בנקמח בשומן שלהן: **על גג האצטנא**. הוה תני תנא קמיה:

וכי

גומרו ועוד י"ל דאפי' כצור שאין שם כל ישראל יחיד קרי ליה ופאפ"ה מדלגי ושמא לרבותא נקט יחיד דאפי' יחיד צפני עצמו לישראל שהיו גומרים אותו על כל פרק ופרק על כל צרה וצרה שלא תבא עליהן וכשנגאלין אומרין אותו על גאולתן ולכן נקט יחיד לא יתחיל ואם יתחיל גומר כי ליכא כל ישראל קרי ליה יחיד אפי' כצור אם נגאלו מן הצרה והתחילו היו גומרין אותו ור"ח פי' לא יתחיל בצרכה: [נוע"ע מוס' ערכין יוד. ד"ה י"ח ימים ומוס' ברכות יד. ד"ה ימים ומוס' תענית כח: ד"ה אמרן:] **וְאֵינֶנּה נִשְׁלָת אֵלָא בַּפְּנֵי עֲצֻמָּה**. לא שיאסור לטול הערבה עם הלולל דלא מיירי אלא באגידי צהדי הדדי: **שְׁלֹשָׁה בְּרֵי עֲרִין רָחִין**. שלשה ^א בדין יואלן מקלח אחד: וכי

מסורת הש"ס

(א) ר"מ מ"מ, (ב) צ"מ כד. ע"ש ל"ע, (ג) מו"ק ג., (ד) שם. ע"ז כ., (ה) נזיל יהודה בן משמע לקמן בתוס' ד"ה ודי לייבשן, (ו) נויקלע כהן, (ז) [נוע] מוס' יומא לו: ס"ה אמר אביי, (ח) גי מהרי"ם עלין יואלן.



תורה אור השלם

1. והשביעת תשמטנה ותטשנה ואבלו אביני עפר ויתרם תאכל דחת השדה בן תעשה לכרמך לְיוֹתָךְ: שבות כג יא



הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה כהן וכו' ואינו אלא מנהג צעלמא כדאימא בפ"ק דביצה דההורו במנהג אבותיים בדיכסין ומיחו אין מזה ראיה וכו' כדמוכח בפ"ק דביצה ועוד מתקדק ר"ת בל"ל:



גליון הש"ס

רש"י ד"ה וחד אברויי וכו' בסו וברא. אלו ב' פירושים הס ג"כ נכש"י חולין דף מג ע"ב ד"ה אין מושטין: תוס' ד"ה כאן במקדש וכו' וב' ימים בדיכסין ומיחו אין בתן וצונו. וקשה לי דמ"מ יקשה מזכרת על אכילת מנה ועל אכילת מזור בליל צ' דקמא ואולי יש להלך בין טמא ברכה בלשון לפשות אלו"ם מלאמי שקשה בן הר"ן עיין בנז"ר א"ח סי' מ' ס"ק י"ח



רבינו חננאל (המשך) לי, ויחייא אית לי. וכך אמ' לו זו הקריה כולה לי היא, ובאין בני קריה בשביעית מקשקשין בכרמים לתקנם, והן עניים, ואין להם הגאה, (ומשמטין) (ומשמטין) ביהמים ונטולין ואוכלין. ובמצאין מקשקשין בכרמים מפני היותם שנתקשקשו בשביעית. כשר, זה פי' אריך. כדכתיב פירות מלכא לא אריך לנא למיחזיו. פי' אברויי אילני אסיר, מניחין ובל תחת אילנות להברותם, מובלין (האילנות) שהיא ברייה להן, כלומר מאכל, כדכתיב להברות את דוד. לסתומי פילי, פי' פילי פילחי, כדכתיב כמו פלח ובוקע בארץ. ואסיקנא אברויי אילני שהוא אילן אסור, לסתומי פילי שרי. שבתות יותר מג' פרסאות כו' ועד אפי' לביתו. פי' מפני שהוא צריך לעשות כלום דבר לייענוז שבת. בתנ"י לולב כיצד יום טוב הראשון שחל להיות בשבת כל העצ מוליצין את לולביהן בהר הבית כו' עד התקינו שהיא כל אחד נוטלו בביתו.

יד א מיי' פ"ו מהלכות לולב הלכה כ:

בזו ב מיי' שם סמג ענין מד טוש"ע א"ח סי' תרסד טע"ף ה:

בזו ג ד מיי' שם טוש"ע שם סע"ף ב וטע"ף ו: י"ח מ"ה שם טוש"ע שם סע"ף ד:

יה ו מיי' שם הלכה ככ טוש"ע שם סע"ף ב:

יט ז מיי' פ"א הלכות שמטת הל' טו ופ"ו הלכה יא:

כ מ"ח מיי' פ"א מהלכות שמטת הלכה י:

כא ט י מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה יא סמג

ענין ל טוש"ע א"ח סי' רמט טע"ף א [נרד אלפס כהן ובשנת פ"א דף טח.]



מוסף רש"י

בדי עלין לחין. ערצה ששור מקלח עליה ושמימיו בה שלשה עלין לחין (ב"מ כד). אפילו עלה אחד בבד אחד. כשרה (שם). אריך או לא אריך. ממוקן או איט ממוקן (כתובות קג:). מלסקל. להוציא אצנים מן הכס (מ"ק ג.). אברויי אילנא אסור. דהוי משום ריחא (שם). סתומי פילי. שמתם אצנים של אילן, שרי. דלית ביה משום פסקא (שם).



רבינו חננאל

כי אמר ר' יוחנן הלכה למשה מסיני ויסוד נציאים, כשהמקדש קיים ובגבולין. וכי אמר רב כהנא מדרבנן היא, אינה לא הלכה ולא יסוד נציאים, בזמן הזה. ומעשה דרב כהנא בברי' ר' יוחנן שפירק לו כל קרייא שהיה לו, מפורש בהגות, (דנן)אסקיה, והיינו דאמר ר' יוחנן דלכון אמרין) דילחון היא. והא דאמרין [נדלחוקיה בן ר' חייא משיב ואמר לו דלכון אמ', מפורש בגטין פ' המגרש (א) ואמר ליה הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלוני. וגרסינן בתענית פרק אחורן, כל הכיא דאמרין הלכה, דרישין לה בפירקא, מנהג, מדרש לא דרשין ליה, אורויי מורין ליה. ואסיקנא ערבה אינה ניטלת אלא בפני עצמה. וצריכה שיעור, ושיעורא שלשה בדי עלין כרב נחמן, אבל דרב ששת דאמר עלה אחד בבד אחד לא [צ"ל: ברלאן] איפשר. ואינה צריכה ברכה, כרב דקסבר מנהג נציאים היא, כר' יהושע בן לוי. אמ' ר' אבין בעשה כהנא דאתא לקמיה דר' אלעזר בר' צדוק, ואמר ליה קרייתא אית (להו) [לין], בני כפרים, כרמייא אית

(א) צ"ל בפי' המנהג את אשתו ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם [ד' פ"ד ע"צ].

ב) הדני צ"ע לפני מלכותא דרב שש עלה אחד בבד אחד קאמר ודוילא אפשר וכן פסקו הסופסים ומנהג ליצט.